

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 165/2530

นางพรรณิ ขลิบทอง

โจทก์

นายประเสริฐ ขลิบทอง

จำเลย

นางพรรณิ ขลิบทอง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 108 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนหย่าขาดกับโจทก์หากจำเลยไม่ไปทำการจดทะเบียนหย่า ขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ให้นบุตรทั้งสองคนอยู่ในความปกครองของโจทก์ให้จำเลยส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรให้แก่โจทก์จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะทุกคน เป็นเงินเดือนละ 4,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ให้จำเลยเสียค่าเลี้ยงชีพให้แก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 3,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป และให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินค่าเลี้ยงดูบุตรและค่าเลี้ยงชีพโจทก์นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้โจทก์แบ่งรถยนต์ยี่ห้อฮิลล์แมนฮัน

เตอร์แก่จำเลยตามฟ้องแย้งหากแบ่งไม่ได้ให้ขายโดยประมูลราคาระหว่างกันเอง  
หรือนำออกขายทอดตลาดนำเงินสุทธิมาแบ่งแก่โจทก์ก็หนึ่ง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 3064 ตำบลบางจากใต้  
อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และชุดรับแขกให้จำเลยครึ่งหนึ่ง หากแบ่งไม่ได้  
ให้ประมูลราคาในระหว่างกันเองหรือขายทอดตลาดนำเงินสุทธิแบ่งครึ่งกัน นอกจาก  
ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 101,105,102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

---

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ